

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 02/2025/HĐDV/THA-ĐN ký kết ngày 14/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa ban hành Quy chế phiên đấu giá tài sản, quy định cụ thể việc đấu giá tài sản theo nội dung hợp đồng bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 1: Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Địa chỉ: 2A, đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ Trụ sở: 65 Đường 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi nhánh Đồng Nai: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3: Tài sản đấu giá

3.1. Tên tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo GCN số 4701070505 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2003 cho Ông Lê Ngọc Tam, bà Lê Thị Hương đứng tên và được cập nhật chuyển nhượng sang tên cho ông Nguyễn Xuân Thắng ngày 17/05/2022. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại phường Tân Tiến, (nay đổi thành phường Tân Mai) thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đất có diện tích 471,50m² (trong đó đất ở đô thị được cấp và công nhận là 382,10m², chưa được công nhận 89,4m²; nhà ở: diện tích xây dựng 76,82 m², diện tích sử dụng 70m²).

Theo Bản đồ đo đạc hiện trạng thửa đất số 8185/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa ngày 25/12/2024 thì Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 20 tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nay là thửa số 05, tờ bản đồ 56 phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đất có diện tích: 469, 9m² trong đó 66,9 m² nằm trong quy hoạch đất giao thông mở đường (không được công nhận 65 m² và 1,9 m² nằm ngoài

ranh giấy chứng nhận. Diện tích thực tế đo đạc 403 m² nằm trong quy hoạch đất ở đô thị có 381,1m² đã được công nhận, còn lại 21,9m² chưa được công nhận. Diện tích 21, 9 m² trước đây nằm trong chỉ giới quy hoạch nay được điều chỉnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP. Biên Hòa tỷ lệ 1/1000 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022.

(Chi tiết theo bản đồ đo đạc hiện trạng thửa đất số 8185/2024 ngày 25/12/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa)

- Công trình xây dựng đã qua sử dụng:

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
1	Nhà ở gia đình.	* Kết cấu: 01 trệt + 02 lầu + 01 sân thượng. * Diện tích xây dựng: 253,1m². * Diện tích sàn xây dựng: 942,5m². * Kết cấu: - Móng, cột, đà kiềng, đà giằng và sàn bê tông cốt thép. - Trần thạch cao. - Tường xây gạch dày 100 + 200mm, ốp gạch trên sơn nước và chưa tô trát. - Nền lát gạch ceramic + nền sàn bê tông cốt thép. - Cửa đi và cửa sổ gỗ kính. - Cầu thang: Dầm bản bê tông cốt thép, mặt bậc lát đá granite. - Khu vệ sinh: Tường ốp gạch, nền ceramic nhám, bồn tiểu nam, lavabo, xí bệt và cửa gỗ. - Tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. * Chất lượng còn lại: 85%.	942,5m ²
2	Mái che.	* Kết cấu: - Móng bê tông xi măng. - Cột, vì kèo và giằng thép hình. - Xà gỗ thép hình, mái tôn + bạt nhựa + mái lợp bằng năng lượng mặt trời. - Tường bao: + Móng, cột bê tông cốt thép. + Tường xây gạch dày 100 + 200mm, sơn nước trên vách tôn.	170m ²

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
		- Cửa khung thép hình ốp lưới inox, trang trí hoa văn bằng gang sơn nhũ vàng. * Chất lượng còn lại: 75%.	

- Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật quyền sử dụng đất.

Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Diện tích
Quyền sử dụng đất.	- Đất diện tích: 469,9m² thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 20 tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nay là thửa đất số 5, tờ bản đồ số 56 tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong đó: + Diện tích đã công nhận: 381,1m². + Diện tích chưa công nhận: 86,9m² (65m² + 21,9m²). + Diện tích nằm ngoài ranh giấy chứng nhận: 1,9m². - Vị trí: Thửa đất tiếp giáp đường nhựa rộng 3,5m cách đường Phan Trung khoảng 350m và cách ủy ban nhân dân phường Tân Mai khoảng 650m về hướng đi đường Đồng Khởi. Nằm trong khu vực đông dân. - Mục đích sử dụng: ODT. - Hình dáng: Vuông vức. - Hiện trạng: Nền bằng phẳng, trên đất có công trình xây dựng là nhà ở và mái che.	469,9m ²

Chi tiết theo bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần xây dựng TTG)

* Lưu ý: Công trình xây dựng chưa được hoàn thiện, chưa được hoàn công tại thời điểm kê biên xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trong trường hợp diện tích hiện trạng thực tế đất thay đổi so với Giấy chứng nhận; diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

3.2. Nguồn gốc tài sản

+ Tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Xuân Thắng, bà Vũ Thị Quyên được đưa ra bán đấu giá để bảo đảm nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

3.3. Hồ sơ pháp lý: Do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục thi hành án và tài sản đấu giá. Gồm các giấy tờ pháp lý sau:

- Bản án số 165/2024/QĐST-DS ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 62/QĐ-CCTHADS ngày 23/09/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Quyết định số 42/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 13/01/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 17/01/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Biên bản thỏa thuận chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 12/02/2025;
- Công văn số 313/CV-THADS ngày 12/02/2025 về việc đề nghị ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701070505 cấp ngày 28/08/2003, cập nhật sang tên chuyển nhượng ngày 17/05/2022
- Bản đồ hiện trạng thửa đất số 8185/2024 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa thực hiện ngày 25/12/2024;
- Chứng thư thẩm định giá số 288/2025/48 ngày 10/02/2025 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Tiến.
- Bản vẽ hiện trạng công dựng trình xây dựng gắn liền với thửa đất 05, tờ bản đồ 56 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng TTG;
- Các giấy tờ, văn bản khác có liên quan.

Lưu ý: Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Đối với đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký, phần diện tích đất tăng, giảm so với giấy chứng nhận, hết thời hạn sử dụng (nếu có): người mua tài sản đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời hạn sử dụng, tự chịu các chi phí liên quan.

Đây là tài sản bán đấu giá để đảm bảo cho việc thi hành án, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và văn bản bán đấu giá tài sản có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định

của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Trước khi mở phiên đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh... và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 4: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 15.878.542.500 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm đồng).

Chú ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian đăng báo, niêm yết:

- Tài sản đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản từ ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, nơi tổ chức đấu giá (tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa- Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và tại UBND phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nơi có bất động sản đấu giá).

- Tài sản đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản ít nhất một lần (01) trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang Cổng đấu

giá tài sản quốc gia; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024;

Điều 6: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 (trong giờ hành chính) bao gồm cả hồ sơ khách hàng đăng ký gửi qua đường bưu điện;

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa, địa chỉ số: 65 Đường 05, KDC Hiệp thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tại Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Điều 7: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ 7 giờ 30 phút ngày 16/03/2025 đến 17 giờ 00 phút 18/03/2025 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc theo quy định)

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 05, tờ bản đồ 56 phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa.

Điều 8: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

2. Tiền đặt trước (20%) giá khởi điểm: 3.175.708.500 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm linh tám ngàn, năm trăm đồng).

2.1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025.

Lưu ý: Tiền đặt trước phải được báo Có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa trước hoặc đúng 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025).

2.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản dưới đây:

- Đơn vị thụ hưởng: CTY DAU GIA HOP DANH CHINH NGHIA.
- Số tài khoản: 1024173077
- Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội- Chi nhánh/PGD Đồng Nai.
- Nội dung: Ghi rõ (Họ và tên Cá nhân/Tên tổ chức chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá).
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, người có tài sản và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận hình thức nộp tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
- Công ty không hoàn trả lại tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá với trường hợp khách hàng mua hồ sơ nhưng không đăng ký tham gia đấu giá hoặc có đăng ký nhưng không

tham gia đấu giá trừ trường hợp được quy định tại Quy chế phiên đấu giá.

2.3. Trường hợp không trúng đấu giá:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 luật đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

+ Trường hợp khách hàng nhận tiền đặt trước theo quy định nhưng không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Công ty đấu giá để nhận lại tiền đặt trước thì Công ty không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước.

+ Phí chuyển trả tiền đặt trước của người không trúng đấu giá do người tham dự đấu giá chịu.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (việc xử lý tiền đặt cọc/ đặt trước theo quy định của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). Người trúng đấu giá sẽ bị mất toàn bộ tiền cọc nếu không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với chủ tài sản theo đúng thời hạn qui định tại quy chế này hoặc không thực hiện đúng quy định của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

* Ghi chú: Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

2.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6, Điều 39 Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức mà do sự kiện bất khả kháng.

Điều 9: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá tài sản: bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/03/2025

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa Chi nhánh đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

PHẦN III

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 10: Thời gian, địa điểm, điều kiện, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mời tham gia mua tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa, địa chỉ số: 65 Đường 05, KDC Hiệp thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tại Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024, khách hàng liên hệ trực tiếp tại Công ty và Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa Đồng Nai mua hồ sơ đăng ký mời tham gia đấu giá. Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu Công ty phát hành và tự chịu trách nhiệm về thông tin, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

❖ Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu Công ty phát hành).

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu về điều kiện tham gia đấu giá.

3.1. Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký mời tham gia mua tài sản đấu giá (theo mẫu, Công ty phát hành);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành);
- CCCD/Hộ chiếu (Sao y chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá phải có giấy ủy quyền lập đúng quy định pháp luật (CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền, người ủy quyền sao y chứng thực)
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký mời tham gia mua tài sản đấu giá (theo mẫu công ty phát hành)
- Đơn đăng ký tham dự phải đóng dấu, ký tên của người đại diện pháp luật.
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y công chứng hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Biên bản họp Công ty, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền được lập đúng quy định pháp luật, các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá

hợp lệ; (CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền, người được ủy quyền (sao y công chứng)).

- Khách hàng (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

❖ Lưu ý:

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật

- Người đăng ký tham gia phiên đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế, nội quy phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa phát hành. Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được hướng dẫn.

- Nhằm tránh mất thời gian, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề đã được quy định trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 30 phút.

PHẦN IV THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 11: Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: phương thức Trả giá lên.

Bước giá: Tối thiểu 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Điều 12: Nội quy đấu giá

1. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, đúng quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp phiên đấu giá đang được tiến hành và có người trả giá thì khách hàng đến trễ sẽ không được phép vào phòng đấu giá với bất kỳ lý do gì. Chỉ duy nhất cho phép người đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc người đại diện theo ủy quyền mới được vào phòng tham gia phiên đấu giá, đồng thời phải mang theo CCCD/ Hộ Chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có) để đối chiếu, kiểm tra tư cách người tham gia đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá phải ăn mặc lịch sự, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại, máy ghi âm, ghi hình, phương tiện liên lạc khác trong phòng đấu giá, không được tự ý đi lại, ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá. Nếu khách hàng cố tình vi phạm nội quy trong phòng đấu giá, bị đấu giá viên nhắc nhở nhiều lần

sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá về hành vi cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 13: Quy trình đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, thành phần khách mời; điểm danh công bố danh sách khách hàng tham dự phiên đấu giá;

Đọc quy chế, giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá, thời gian tối đa giữa các lần trả giá; phát số thứ tự cho khách hàng đăng ký tham dự phiên đấu giá. Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời các câu hỏi của khách hàng tham dự phiên đấu giá;

Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và tuân thủ bước giá.

Đấu giá viên công bố giá trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham đấu giá khác tiếp tục trả giá; Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba (03) lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn là người trúng đấu giá;

Điều 14: Truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024 cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Rút lại giá đã trả và Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham gia đấu giá (quy định tại Điều 50 luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024)

- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành (quy định tại Điều 51 luật đấu giá tài sản năm 2016)

Điều 16: Xử lý vi phạm, không trả lại tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký tham gia đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì coi như từ bỏ tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước được xử lý theo quy định;

- Tại phiên đấu giá, nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên (hoặc người điều hành phiên đấu giá) công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó;

- Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá, không được hoàn trả tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước được xử lý theo quy định;

- Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, làm mất trật tự, cản trở phiên đấu giá tài sản hoặc có dấu hiệu liên kết, thông đồng, dìm giá tài sản đấu giá sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

- Sau khi phiên đấu giá kết thúc, nếu người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản trúng đấu giá được xem như là từ chối mua tài sản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 Trường hợp này được xử lý theo các quy định của Luật đấu giá tài sản

Điều 17: Về trường hợp bất khả kháng

- Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Bất khả kháng là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh... và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

- Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

- Về thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá trong trường hợp có thể thay đổi. Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng đăng ký tham dự phiên đấu giá trước ngày diễn ra phiên đấu giá tài sản.

- Trường hợp ngưng đấu giá hoặc có thông báo mới, Công ty Đấu giá có trách nhiệm thông báo trước cho khách hàng tham gia đấu giá và các bên liên quan bằng văn bản, điện thoại, email.....

Điều 18: Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 19: Hủy kết quả đấu giá và hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản

❖ Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

+ Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành phiên đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành phiên đấu giá, trừ trường hợp phiên đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;

+ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;

+ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có một trong các hành vi không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;

+ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức phiên đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản.

- Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản: Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 20: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản

đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;

- Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024 được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;

- Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

PHẦN V

THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Điều 21: Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá còn lại vào tài khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa (STK: 3949.0.1036602.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai) sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp theo quy định.

- Người trúng đấu giá không được phép gia hạn thêm thời gian thanh toán tiền mua tài sản.

- Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước của người mua trúng đấu giá tài sản sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 22: Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản

- Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Địa điểm bàn giao tài sản: Tại thửa đất số 05, tờ bản đồ 56, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa.

- Phương thức giao tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá và thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa về việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 23: Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

- Lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng, thủ tục đi công chứng và các lệ phí khác (nếu có): Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện và thanh toán;

- Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản và tài sản gắn liền trên đất Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa trích từ tiền đấu giá tài sản để nộp thay cho người phải thi hành án;

- Các nghĩa vụ tài chính khác của người phải thi hành án đối với nhà nước như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại. Do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa trích từ tiền đấu giá tài sản để nộp thay cho người phải thi hành án;

- Đối với đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký (nếu có): người mua trúng tài sản tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện và chịu các chi phí liên quan.

PHẦN V

ĐIỀU KHOẢN CHUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐDV/THA-ĐN ngày 14/02/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa và Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa.

- Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật liên quan khác.

Nơi nhận

- Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa (niêm yết);
- Tại UBND phường Tân Mai (niêm yết)
- Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa (niêm yết);
- Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa-CN Đồng Nai (niêm yết);
- Nơi tổ chức phiên đấu giá tài sản (niêm yết);
- Đăng thông báo trên Công đấu giá tài sản quốc gia;
- Lưu HS, VT Công ty;

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THANH PHƯƠNG